

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1944/2532

นายวันชัย ภูงศ์มาศ กับพวก

โจทก์

นายชัยสิทธิ์ นพรัตน์วงศ์ กับพวก

จำเลย

นายจำลอง สมไนใจ ทนายโจทก์ที่ 1

ถึงที่ 9

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาไว้บัดนี้โจทก์มีความประสงค์จะดำเนินคดีในชั้นฎีกากับจำเลยทั้งสองต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอถอนฎีกาดังกล่าวไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทกว้างประมาณ 4 เมตรยาวประมาณ 86 เมตร ปรากฏตามเส้นสีน้ำเงินในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 เป็นทางการจำยอมของที่ดินเลขที่ 1854-1856 และของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทางดังกล่าวเป็นทางการจำยอมแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กที่ปิดกั้นหลังติดกับโจทก์ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 และทางเข้าออกสู่ซอยโกบ๊อเว้นแต่ประตูเหล็กยึดด้านที่ติดกับซอยโกบ๊อให้คงไว้สภาพเดิมโดยห้ามมิให้ปิด เมื่อรื้อถอนแล้วให้จำเลยจัดทำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ที่ 10 เลขที่ดิน 1855 โฉนดเลขที่ 5735 ตำบลบุคคโลอำเภอรอนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นหลังตึกแถวของโจทก์ในที่ดินดังกล่าว และรื้อประตูเหล็กยึดด้านที่ติดซอยโกบ้อด้วย ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 9 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 และจำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 101,152)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ถอนคำร้องขอถอนฎีกาได้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ถอนคำร้องขอถอนฎีกาได้

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ประชา บุญวนิช-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น